

RECURSO CÍVEL Nº 5027579-32.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: GENILSON ASSIS DO NASCIMENTO (AUTOR)

ADVOGADO(A): RENAN FREITAS FONTANA (OAB ES027107)

ADVOGADO(A): GEANE MILLER MANCHESTER (OAB ES019378)

ADVOGADO(A): RENAN FREITAS FONTANA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5027579-32.2024.4.02.5001

500003661954 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5027579-32.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: GENILSON ASSIS DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de auxílio por incapacidade temporária NB 645.865.275-9, desde a data da entrada do requerimento administrativo, em 06/10/2023, bem como a posterior conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. Em suas razões, alega que foi diagnosticado com lumbago com ciática (CID M54.4), dor lombar baixa (CID M54.5) e estenose da coluna vertebral (CID M48.0), bem como que existem documentos particulares nos autos que comprovam a existência de incapacidade. Ademais, defende que o laudo pericial é incompleto e que o perito negligenciou suas condições pessoais na análise. Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária desde a requisição administrativa, com o pagamento das verbas retroativas, sendo fixado a DCB 30 dias a contar da data do acordo prolatado. Subsidiariamente, pleiteia a condenação do INSS ao pagamento da verba retroativa desde a DER até a data do exame pericial.

3. Intimado, o Réu não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral.

6. Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020). E, o auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020).

7. Além da respectiva incapacidade, esses benefícios - cujos valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

8. No caso sob exame, cinge-se a controvérsia a respeito da existência ou não de incapacidade, tendo em vista que a sentença decidiu pela improcedência do pedido com base nas conclusões das perícias judiciais. A esse respeito, cabe ressaltar os fundamentos da sentença pertinentes ao voto (evento 29, SENT1):

"(...) A parte autora apresentou, em 06/10/2023, requerimento administrativo de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 645.865.275-9, indeferido por não ter sido constatada a incapacidade laborativa pela perícia administrativa (evento 1, INDEFERIMENTO5).

*Nomeado perito nos presentes autos, na especialidade **ORTOPEDIA**, após exame pericial realizado no dia 29/10/2024, o I. profissional constatou "lumbago com ciática" (CID M54.4) e concluiu que **NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE MOTORISTA DE ÔNIBUS**, visto que a enfermidade apresentada pelo autor se encontra sob controle (evento 22, LAUDPERI1).*

Intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, alegando que a conclusão do perito vai de encontro ao conjunto probatório constante nos autos, de modo que, os pedidos autorais devem ser julgados procedentes. Apresenta, ainda, quesitos complementares a serem respondidos pelo perito (evento 27, PET1)

*Não obstante os novos questionamentos apresentados pela parte autora, cumpre observar que nos juizados especiais, os procedimentos são regidos pela simplicidade e informalidade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Portanto, **o laudo pericial não necessita de uma fundamentação detalhada.***

*Esse aspecto não compromete a conclusão do laudo. **A avaliação da incapacidade para o trabalho é uma prerrogativa exclusiva do médico, que, em cada caso, pode determinar a necessidade de exames adicionais e perguntas suplementares para formar seu parecer.** Se o perito considerar, somente com base no exame clínico, que não há incapacidade para o trabalho, os quesitos adicionais podem ser dispensáveis.*

*Isso porque **os quesitos do Juízo suprem a contento a extensão da perícia exigida em sede de Juizados Especiais**, a teor do art. 35, da Lei nº 9.099/95, **bem como a celeridade legalmente exigida pelo rito** (art. 12, da Lei supra), além de dar tratamento de isonomia entre as partes, haja vista que a quesitação da demandada é a mesma do Juízo.*

*Com efeito, entendo que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. **A perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da moléstia.** Deste modo, sendo o perito do Juízo capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados durante a perícia médica e considerando que as alegações das omissões que se opuseram, bem como as alegações de superficialidade do exame, foram genéricas e não comprovadas, tendo o perito avaliado a enfermidade do autor, considerando a sua atividade e seu quadro de saúde atual, **não há que se falar em afastamento do laudo pericial***

*Registro que os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos referidos documentos. Contudo, **no tocante às documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo** (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Nessa linha, detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos laudos fornecidos por assistentes.*

*Ante as razões expostas, **rejeito** a impugnação autoral.*

*Cumpra apontar que **apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral.** Detalho que a patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade laboral da parte autora.*

*Vale acrescentar que doenças como transtornos psiquiátricos, hipertensão, diabetes e **outras doenças crônicas** (como aquelas que acometem a parte autora) **não necessariamente geram incapacidade laboral.** Tais transtornos psiquiátricos e/ou degenerativos costumam apresentar variação de intensidade ao longo do tempo, sendo que o quadro pode ser amenizado mediante tratamento adequado (em geral, custeado pelo SUS) e acompanhamento regular, fazendo com que a doença permaneça controlada e a pessoa passa a ter uma vida normal sem limitações. Logo, é possível que a pessoa em tais condições se mantenha assintomática em razão de cuidados e medicações.*

Assim, **acato a conclusão do laudo médico judicial**, por entender que, além de confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi realizado de forma regular e com profissional com capacidade técnica para apreciar as patologias apresentadas.

Desta forma, não tendo sido constatada a incapacidade laboral alegada na peça de ingresso, inviável a concessão do benefício postulado, nada restando ao Juízo senão afastar a pretensão autoral."

9. Pois bem. Compulsando-se os autos, é possível confirmar que o autor apresentou laudos e receituários médicos anexados ao processo (evento 1, LAUDO6). Contudo, feita a análise de tais documentos, o perito, especialista em ortopedia, concluiu pela preservação da capacidade laborativa, dado a ausência de sinais de agudização das doenças (evento 22, LAUDPERI1).

10. Assim, acentuo que a perícia do juízo se mostra explicitamente conclusiva no sentido de haver capacidade para o trabalho. Sobre isso, registra-se que o perito judicial atesta, expressamente, ter considerado em sua avaliação o exame clínico e os laudos médicos particulares reunidos ao processo pelo periciado.

11. Portanto, deve-se reconhecer que não restou comprovada a existência de vício ou contradição na perícia judicial. Diante de todo o exposto, não tendo sido apresentados outros argumentos que justifiquem a anulação ou reforma da decisão, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

13. Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.